



www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 28/08/2001

LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2000.

Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis municipais, conforme determina o § 1º do art 67 da Lei Orgânica do Município.

Autor: Mesa Diretora

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se aos atos normativos referidos no art. 67 da Lei Orgânica Municipal, bem como, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.

CAPÍTULO II DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS LEIS

Art. 2º A lei será estruturada em três partes básicas:

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;

II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada;

III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, à cláusula de vigência e à cláusula de revogação, quando couber.

Art. 3º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação.

Art. 4º A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.

Art. 4º A ementa, alinhada à direita, será grafada por meio de caracteres que a realcem, cujo texto começará por letra maiúscula e as demais minúsculas, exceto no início de nomes próprios, e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

Art. 5º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição, competente para a prática do ato e sua base legal.

Art. 6º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade pertinência ou conexão

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica vinculando se a esta por remissão expressa

Art. 7º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial". (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~**Art. 8º** Quando necessária a cláusula de revogação esta deverá indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas~~

Art. 8º A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições revogadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

Seção I Da Articulação e da Redação Das Leis

Art. 9º Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios

I - a unidade básica de articulação será o artigo indicado pela abreviatura Art seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos os parágrafos em incisos os incisos em alíneas e as alíneas em itens

~~III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico § seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste utilizando-se quando existente apenas um a expressão "parágrafo único" por~~

extenso

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico `§`, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão `Parágrafo único` por extenso; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos

~~V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções o de Subseções a Seção o de Seções o Capítulo o de Capítulos o Título o de Títulos o Livro e o de Livros a Parte~~

V - a indicação dos artigos e parágrafos de numeração ordinal será separada do texto por espaço em branco; a indicação dos artigos e parágrafos de numeração cardinal e do parágrafo único será separada do texto por ponto; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~VI - os Capítulos Títulos Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal por extenso~~

VI - os textos dos artigos e parágrafos iniciam-se com letra maiúscula e terminam com ponto, exceto se forem desdobrados em incisos, quando terminarão com dois-pontos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce~~

VII - a indicação de incisos será separada do texto por traço; a indicação de alíneas, por parêntese, e a indicação de itens, por ponto, e os respectivos textos serão iniciados por letra minúscula, salvo no caso de nome próprio; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares Gerais Finais ou Transitórias conforme necessário~~

VIII - os textos dos incisos, alíneas e itens terminam em ponto e vírgula, exceto o último dispositivo, que termina em ponto e, no caso de incisos e alíneas, por dois-pontos, quando houver desdobramento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

IX - nas seqüências de incisos, alíneas ou itens, o penúltimo elemento será pontuado com ponto e vírgula seguida da conjunção `e`, quando de caráter cumulativo, ou da conjunção `ou`, se a seqüência for disjuntiva; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

X - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

XI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas, inclusive o texto da designação temática, e serão identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

XII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que a coloquem em realce, inclusive o texto da designação temática; e

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

XIII - a composição prevista no inciso X poderá também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

Art. 10. As disposições normativas serão redigidas com clareza precisão e ordem lógica observadas para esse propósito as seguintes normas

I - para a obtenção de clareza

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum salvo quando a norma versar sobre assunto técnico hipótese em que se empregara a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando

b) usar frases curtas e concisas

c) construir as orações na ordem direta evitando preciosismo neologismo e adjetivações dispensáveis

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa evitando os abusos de caráter estilístico

II - para a obtenção de precisão

a) articular a linguagem técnica ou comum de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar a norma

b) expressar a ideia quando repetida no texto por meio das mesmas palavras evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional evitando o uso de expressões locais ou regionais

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado

~~f) grafar por extenso quaisquer referências feitas no texto a números e percentuais~~

f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número da lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

g) indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões `anterior`, `seguinte` ou equivalente, utilizando-se:

1. a forma abreviada `art.` ou `arts.`, conforme o caso, nas remissões a artigos;

2. a representação `§` ou `§§` nas remissões a parágrafos, conforme a citação seja singular ou plural, exceto no caso de parágrafo único, quando será grafado obrigatoriamente por extenso;

3. a preferência da indicação, apenas numérica ou alfabética, de incisos, alíneas ou itens, com a remissão destes posposta ao artigo ou parágrafo, separados por vírgula;

4. a grafia por extenso da expressão inciso, alínea ou item, se preposta à remissão do artigo ou parágrafo e, em se tratando de remissão a dispositivos do mesmo artigo, sem alusão expressa a este; e

5. a remissão ordenada dos respectivos desdobramentos, sob a forma decrescente ou crescente dos dispositivos, de acordo com apresentação prevista nos itens 3 e 4; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

h) expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos da indicação, por extenso, entre parênteses; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

i) observar as seguintes formas na grafia de datas:

1. os dias constituídos por um único algarismo serão grafados com caracter numérico sem a precedência de zero ao respectivo número designativo, respeitado o item 2;

2. o primeiro dia do mês será grafado com caracter numérico na forma ordinal;
3. os meses serão grafados por extenso; e
4. os anos serão grafados com caracteres numéricos, sem a colocação de ponto, separando a casa do milhar e da centena; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

j) grafar a primeira remissão à lei e aos demais atos normativos, após a ordem de execução, e as citações revogatórias de forma completa, compreendendo o número designativo da espécie normativa e o dia, mês e ano da promulgação; nas demais remissões no texto, a citação deverá ser sob a forma reduzida, sem a indicação do dia e mês da promulgação; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

l) assinalar com ponto, colocado entre a unidade de milhar e a centena simples, o número designativo da espécie normativa, quando for o caso; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

III - para a obtenção de ordem lógica

- a) reunir sob as categorias de agregação - subseção seção capítulo título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei
- b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio
- c) expressar por meto dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções a regra por este estabelecida
- d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos alíneas e itens

Seção II Da Alteração Das Leis

Art. 11. A alteração da lei será feita

I - mediante reprodução integral em novo texto quando se tratar de alteração considerável

~~II - na hipótese de revogação~~

II - mediante revogação parcial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

III - nos demais casos por meio de substituição no próprio texto do dispositivo alterado ou acréscimo de dispositivo novo observadas as seguintes regras

~~a) não poderá ser modificada a numeração dos dispositivos alterados (Revogado pela Lei Complementar nº 51/2001)~~

~~b) no acréscimo de dispositivos novos entre preceitos legais em vigor é vedada mesmo quando recomendável qualquer renumeração devendo ser utilizado o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos~~

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso X do art. 9º, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado devendo a lei alterada manter essa indicação seguida da expressão revogado~~

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado ou declarado inconstitucional; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~d) o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser identificado ao seu final com as letras NR maiúsculas entre parênteses~~

d) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras `NR` maiúsculas,

entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea c. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

Parágrafo único. O termo `dispositivo` mencionado nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

CAPÍTULO III DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS

Seção I Da Consolidação Das Leis

Art. 12 ~~As leis municipais serão reunidas em codificações e em coletâneas integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins~~

Art. 12 As leis municipais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação do Município do Rio de Janeiro.

§ 1º A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.

§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação:

- I - introdução de novas divisões do texto legal base;
- II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;
- III - fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico;
- IV - atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública;
- V - atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados;
- VI - atualização do valor de penas pecuniárias, com base em indexação padrão;
- VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo;
- VIII - homogeneização terminológica do texto;
- IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais;
- X - indicação de dispositivos não recepcionados pelo ordenamento constitucional vigente; ou
- XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores.

§ 3º As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do § 2º deverão ser expressa e fundamentamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

Art. 12-A Para a consolidação de que trata o art. 12, serão observados os seguintes procedimentos:

I - o Poder Executivo ou Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação municipal em vigor e formulará projeto de lei de consolidação de normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados; e

II - a apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo dar-se-á na forma do Regimento Interno, em tramitação especial, em regime de urgência.

§ 1º A iniciativa do Poder Legislativo para a formulação de projeto de lei de consolidação caberá à Mesa Diretora, a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara Municipal.

§ 2º Observado o disposto no inciso II do caput, será também admitido projeto de lei de consolidação destinada exclusivamente à:

I - declaração de revogação de leis e dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada; ou

II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos termos do § 1º do art. 12. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

Art. 13. Na primeira sessão legislativa de cada legislatura a Mesa da Câmara Municipal promoverá a atualização das leis municipais incorporando às coletâneas que a integram as emendas a Lei Orgânica leis decretos legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente anterior ordenados e indexados sistematicamente

Seção II

Da Consolidação de Outros Atos Normativos (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~**Art. 14** Os órgãos diretamente subordinados a Prefeitura e as Secretarias Municipais assim como as entidades da administração indireta adotarão em prazo estabelecido em decreto as providências necessárias para observado no que couber o procedimento a que se refere o art 13 ser efetuada a triagem o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor vinculados as respectivas áreas de competência remetendo os textos consolidados ao Poder Executivo que os examinara e reunira em coletâneas para posterior publicação~~

Art. 14 Os órgãos diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais, assim como as entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado, no que couber, o procedimento a que se refere o art. 12, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados ao Chefe do Poder Executivo, que os examinará e, aquiescendo, os despachará à publicação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

~~**Art. 15** O Poder Executivo nos cento e oitenta dias do início do primeiro ano de mandato municipal promoverá a atualização das coletâneas a que se refere o artigo anterior~~

Art. 15 O Poder Executivo, até cento e oitenta dias do início do primeiro ano do mandato municipal, promoverá a atualização das consolidações a que se refere o art. 14, incorporando aos textos que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral editados no último quadriênio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2001)

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento

Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação

D.O.RIO de 06.12.2000

Republicada D.O.RIO de 05.02.2001

DCM de 07.12.2000

Retificado D.O.RIO de 27.12.2000

Retificado DCM de 03.01.2001

Retificado D.O.RIO de 01.02.2001

Republicado D.O.RIO de 05.02.2001

Republicado DCM de 15.02.2001

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 18/05/2023